



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000568422

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0009197-59.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ITALO LIMA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER DA SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.

São Paulo, 3 de agosto de 2017.

Miguel Marques e Silva
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 31.068

AP. CRIMINAL Nº: 0009197-59.2015.8.26.0161 – Diadema

APTE.: ITALO LIMA RODRIGUES

APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELAÇÃO: LESÃO CORPORAL E AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:

Absolvição – insuficiência probatória ou
atipicidade quanto à ameaça –
Inviabilidade.

Redução da pena: descabimento.

Recurso improvido.

ITALO LIMA RODRIGUES foi condenado na pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, como incurso no art. 129, § 9º, e art. 147, *caput*, na forma do art. 69, todos do Código Penal (fls. 208/210).

Irresignado, apela pleiteando a absolvição quanto à ameaça, sob a tese fundada na atipicidade por ausência de dolo específico, bem assim a desclassificação quanto à lesão corporal pela ausência de violência de gênero. Subsidiariamente pugna pela redução da pena (fls. 223/242).

Recurso tempestivo, bem processado, contrariado (fls. 246/250), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do reclamo (fls. 253/258).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

Nada obstante da argumentação expendida nas razões recursais, a pretensão não demanda acolhida.

Isto porque os elementos essenciais necessários para o decreto condenatório encontram-se bem caracterizados no caso dos autos.

Nesse passo, verifica-se que as lesões sofridas pela vítima (equimoses nas regiões orbitária e lombar, além de dores na região da glabella) estão suficientemente descritas no laudo pericial (fls. 130/131), restando assim preenchido, portanto, o elemento da materialidade delitiva.

Outrossim, dúvidas inexistem quanto a ser o apelante o responsável não só pelas agressões praticadas em detrimento da vítima (ex-companheira dele, com filha em comum), mas também das ameaças de morte – nesse sentido suas respectivas declarações e também o depoimento da testemunha Nelton, a qual viu tanto os machucados que ela apresentava, quanto as mensagens ameaçadoras por ele encaminhadas ao celular dela (ambos na mídia anexa).

Conta-se, ainda, com comprovação material das ameaças, ante as mensagens intimidadoras que o réu enviou à vítima, juntadas aos autos (fls. 28/36), nas quais se vê até a imagem duma arma de fogo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

De seu turno, o apelante admitiu ter agredido a vítima e encaminhado as mensagens, alegando, contudo, que as ameaças eram originárias da vítima, a qual não cuidava bem da filha deles, nuances, todavia, não demonstradas de modo algum (mesma mídia).

Deste modo, diante de referidos elementos probatórios, rechaça-se o pleito absolutório, dada a comprovação segura e cabal das práticas delitivas.

Não é o caso muito menos de se considerar inexistente a motivação de gênero, como aduzido nas razões recursais, pois bem caracterizada a violência doméstica quanto à lesão corporal, dada a coabitação pretérita (réu e vítima moraram juntos por quatro anos), relacionamento inclusive que propiciou o nascimento de uma filha em comum, ficando assim rechaçado o pleito desclassificatório.

Dosimetria procedida com acerto, nenhum ajuste está a recomendar, sequer para incidência da reclamada confissão, pois como bem anotado no parecer ministerial “*o apelante acrescentou teses defensivas à confissão, equivalendo à confissão qualificada*” (fls. 258).

Isto posto, nega-se provimento ao apelo.

MIGUEL MARQUES E SILVA

Relator